EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Principios informadores

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. ECONOMÍA PROCESAL

- **Artículo 103.1 CE:**
  Principio de eficacia de la Administración.

- **Artículo 20.1 LPA:** "Los titulares de las unidades admvas adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten, retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados... disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación.

COLABORACIÓN DE LOS INTERESADOS

a) **Derecho a la Información:**

- **Art. 105 b) CE**: La ley regulará el acceso a archivos y registros administrativos. Salvo que afecte seguridad y defensa del Estado, averiguación de los delitos y la intimidad personas.
- **Art. 13 d) LPA**: Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley de Transparencia.

b) **Derecho a la Participación en el procedimiento:**

- **Art. 105 a) CE**: audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas.
- **Art. 4.2 LPA**: las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos.
- **Art. 18. 1 y 2 LPA**: obligación de las personas de facilitar informes, inspecciones y otros actos de investigación de la Administración.

FLEXIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO

- Alejamiento de la LPA de toda rigidez formalista.

- Se manifiesta en la posibilidad:
  - De **subsanar defectos** (**art. 73.2** Plazo 10 días)
  - De **efectuar alegaciones** en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. **Art.76**
  - Utilizar cualquier medio de prueba admisible en derecho. **Art. 77**
  - Intranscendencia del error en calificar recursos. **Art. 115.2**

CARÁCTER CONTRADICTORIO

- **Porque se garantiza la llamada al procedimiento** de todas las personas que no iniciándolo ostenten derechos que puedan verse afectados. (**Art. 4**)

- Técnicas que recoge la Ley para garantizar este principio: **formular alegaciones o proponer pruebas (art. 76 y 77).**

PRINCIPIO "IN DUBIO PRO ACTIONE"

- Este principio busca la mayor garantía al interesado.

- Significa que: **En caso de duda el procedimiento debe resolverse en el sentido más favorable a la continuación del procedimiento.**

- Lo cual explica otros artículos como:
  - El **Art. 115.2** Error en la calificación de recursos.
  - El **Art.95.1**: **Obligación de avisar** al interesado de la posible **caducidad** del procedimiento.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Principios informadores

PRINCIPIO DE OFICIALIDAD

- **Art. 71.1** LPA **Impulso de oficio** en todos sus trámites.
- La Administración tiene que realizar cuantos actos sean necesarios para llegar a la decisión final.
- **Art. 20.1. Responsables directos** de la tramitación son:
  - los **titulares** de la **unidad administrativa** y
  - **el personal** al servicio **de las AAPP** que tiene a su **cargo** la tramitación del **asunto.**
- **Art. 7**5. Los actos de instrucción para determinación, conocimiento y **comprobación** de **datos** se **realizarán de oficio** y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite.

EXIGENCIA DE LEGITIMACIÓN

- Para la **participación en un procedimiento concreto se precisa**: La titularidad de un interés (directo, personal, legítimo) que pueda verse afectado por la resolución. **Art. 4.**

IMPARCIALIDAD

Garantizar en el procedimiento un mínimo de imparcialidad.

A través de **técnicas de abstención y recusación**. (Arts. 23 y 24 de LRJSP)

- - Recordar el **principio constitucional** de imparcialidad: **Servir con objetividad los intereses generales (Art. 103 de la CE).**

PUBLICIDAD

- **Artículo 83**: órgano resolutor podrá acordar **período de información** pública en el Diario oficial correspondiente.
- **Artículo 45.1: Publicación de actos administrativos** cuando:
  - Lo **establezcan las normas** reguladoras de cada procedimiento.
  - Lo aconsejen razones de **interés público**.

Si notificación por anuncios lesionan los derechos e intereses legítimos se limitará a publicar una somera indicación del contenido y del lugar para comparecer.